



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003434/2020-42

Data do julgamento: 19/09/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior

Walter Sacca

Ementa: Apurar eventual responsabilidade de membros do conselho de administração da Springer S.A., por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela absolvição de **Milzen Tamar Gaeta Sacca, Lázaro de Campos Junior e Walter Sacca** em relação as infrações a eles imputadas no presente processo.

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 23/10/2023, às 13:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 23/10/2023, às 14:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 23/10/2023, às 19:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1899015** e o código CRC **482F4A0E**.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1899015** and the "Código CRC" **482F4A0E**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003434/2020-42

Reg. Col. 1955/20

Acusados: Milzen Tamar Gaeta Sacca
Lázaro de Campos Junior
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de administração da Springer S.A., por infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relação com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”), para apurar a eventual responsabilidade de Milzen Tamar Gaeta Sacca (“Milzen Sacca”), Lázaro de Campos Junior (“Lázaro de Campos”) e Walter Sacca (quando em conjunto com Mizen Sacca e Lázaro de Campos, “Acusados”), na qualidade de membros do conselho de administração da Springer S.A. (“Springer” ou “Companhia”) por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

II. ORIGEM

2. O presente PAS teve origem no Processo CVM nº 19957.009854/2019-07 (“Processo Originário”), instaurado em 23.10.2019, que tinha como objetivo analisar a reclamação formulada por M.L.M (“Reclamante”), na qualidade de gestor do Nueva Sumatra Fundo de Investimento em Ações (“Nueva Sumatra FIA”), acionista da Companhia, por não ter sido concedido direito de recesso aos acionistas da Springer, após suposta mudança de objeto social



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

da Companhia.

3. Em 01.10.2019, o Reclamante protocolou expediente perante a CVM¹, solicitando, em caráter de urgência dada a Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) para cancelamento de registro da Springer, à época em andamento², análise de sua reclamação, em que alegou, resumidamente, que:

- i) “[a] Springer, após alienar a totalidade de seu investimento na Springer Carrier Ltda. à empresa de origem chinesa GD Midea H. Co Ltda, em 2011, seguiu com [participação societária em] empresas de componentes, ligados a fabricação de produtos e substâncias plásticas do ramo eletrodomésticos/eletrônicos e outros”³;
- ii) “[e]ntretanto, ao longo do ano 2016, essas participações societárias em componentes, mantidas ao cumprimento parcial do objeto estatutário da Springer, foram alienadas”;
- iii) em 24.05.2018, com a venda de sua participação na Nordeplast Indústria e Comércio Ltda. (“Nordeplast”), a atividade da Companhia ficou circunscrita à participação na coligada Liess Máquina e Equipamento Ltda. (“Liess”), empresa atuante no ramo de bebidas, “descola[ndo] integralmente a atividade da [Springer] do seu objetivo estatutário”;
- iv) a mudança do objeto social da Springer, nos termos do art. 137 da Lei nº 6.404/76, confere aos acionistas dissidentes o direito de reembolso de suas ações (art. 45 da Lei nº 6.404/76);
- v) na condição de acionista, discorda da deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 26.07.2019⁴, que teve como objeto, dentre outros, a ratificação da contratação dos serviços de Consultoria e Prospecção, entre a Springer e a Afam Consultoria Empresarial, “para prospectar os interessados na compra da controlada Nordeplast”, bem como a alienação da participação societária detida pela Springer na Metro Eastwest LLC (“Metro”);
- vi) “[n]ão houve outra oportunidade de Assembleia, que não a Assembleia de 26.07.2019 para a manifestação dos acionistas sobre as vendas em 2016 que apartaram Springer S.A. totalmente de seu objeto estatutário”; e
- vii) por essa razão, diante do seu dissenso à deliberação tomada em AGE em 26.07.2019, solicitou perante a Companhia, dentro do prazo de 30 dias, o reembolso das ações da

¹ Doc. 0993242, pp. 5-12.

² Posteriormente, tendo em vista o não atingimento do quórum de 2/3 das ações habilitadas, na forma do art. 16, inciso II, da ICVM 361/02, o acionista controlador da Companhia desistiu do pedido de cancelamento de registro de companhia. Diante disso, a análise da SEP se restringiu à reclamação envolvendo a mudança de objeto social da Springer.

³ Conforme laudo de avaliação da Springer, elaborado em 10.12.2018, para fins da oferta pública de aquisição de oferta

⁴ A AGE teve como objeto, dentre outros, a ratificação da contratação dos serviços de Consultoria e Prospecção, entre a Springer e a Afam Consultoria Empresarial, “para prospectar os interessados na compra da controlada Nordeplast”, bem como a alienação da participação societária detida pela Springer na Metro Eastwest LLC.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Springer detidas pelo Nueva Sumatra FIA, na forma do art. 45 da Lei 6.404/76, sem, contudo, obter sucesso.

4. Em resposta datada de 11.10.2019, a Gerência de Orientação aos Investidores 2 (“GOI-2”) informou o seguinte:

“A sua mensagem se refere ao direito de recesso devido à Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA” ou “Oferta”) para cancelamento de registro de Springer S.A.

A referida Oferta foi registrada, em 29/08/2019, sob o nº CVM/SRE/OPA/CAN/2019/005.

Em 08/10/2019, a B3 encaminhou a carta 162-2019 VOP-DNE informando que no leilão da OPA a aceitação ficou abaixo dos 2/3 das ações em circulação habilitadas, não atingindo o quórum previsto pelo inciso II do art. 16 da Instrução CVM nº 361/02.

O ofertante, então, desistiu da OPA.

Entendemos, assim, que seu pedido perdeu o objeto.”

5. Em 21.10.2019, o Reclamante protocolou nova reclamação aduzindo que o seu pleito — de recesso, por mudança de objeto social — não se circunscrevia à OPA, motivo pelo qual solicitou o encaminhamento de sua demanda à área responsável pela análise.

6. Em despacho de 30.10.2019, a GOI-2 remeteu o processo à SEP para eventual adoção das medidas cabíveis.

7. Nesse contexto, a SEP encaminhou à Companhia os Ofícios nºs 266/2019/CVM/SEP/GEA-3⁵ e 274/2019/CVM/SEP/GEA-3⁶ solicitando maiores esclarecimentos sobre os fatos, tendo a Springer afirmado, em síntese, o seguinte:

i) *“as cartas encaminhadas à Companhia pelo Nueva Sumatra FIA careciam de documentação hábil a efetiva comprovação de representatividade do [Reclamante], motivo pelo qual a Springer deixou à época de prestar qualquer informação e/ou adotar qualquer medida referente ao pedido de recesso”;*

ii) não houve qualquer alteração do objeto social da Springer na AGE de 26.07.2019, que autorizasse o direito de recesso por acionista dissidente;

iii) no referido conclave foi deliberada, dentre outros assuntos, a ratificação do negócio jurídico de alienação de participação societária detida pela Springer na Metro Eastwest LLC;

iv) considerando que *“o objeto social [da Companhia] consiste tanto pela exploração industrial de eletro/eletrônicos quanto na participação societária em outras sociedades, conforme consta nos artigos 2º e 3º do Estatuto Social da Springer”, “a alienação da participação societária [da Metro Eastwest] não poderia ser considerada como alteração*

⁵ Doc. 0993242, pp. 18-19.

⁶ Doc. 0993242, pp. 81-82.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do objeto social da Companhia, tal como elencado no artigo 136, inciso VI da Lei nº 6.404/1976”;

v) *a Companhia não está “limita[da] única e exclusivamente ao ramo eletro/eletrônico [...] pelo contrário, a atividade da [Springer] baseia-se no investimento financeiro nos mais diversos ramos de atuação empresarial”;*

vi) *“a [C]ompanhia e seus administradores decidiram em realizar a competente AGE, órgão máximo e soberano da Companhia, visando somente a formalização dos atos jurídicos perfeitos e acabados, realizados nos últimos exercícios, tudo em respeito ao que dispõe a Lei nº 6.404/1976”;* e

vii) *o Nueva Sumatra FIA possui apenas 13.524 (treze mil, quinhentas e vinte e quatro) ações da Springer — quantidade bastante inferior à quantidade alegada pelo Reclamante”.*

8. Especificamente em relação ao seu objeto social, a Companhia afirmou que:

i) *“a última alteração e Consolidação do Estatuto Social foi realizada na AGE de 29 de 04 de 2002, motivo pelo qual permanece inalterado o objeto social da Companhia até a presente data”;*

ii) *“apesar da [sic] Companhia não exercer mais o controle acionário em algumas empresas, esta permanece ativa com participações societária em outras empresas, conforme constam nos balanços e demonstrações financeiras da companhia e que são de conhecimento desta Autarquia”;* e

iii) *“a Springer caracteriza-se substancialmente, desde o ano 1983, como uma ‘holding pura’, ou seja, sem qualquer atividade direta de exploração industrial [...] concentrando-se suas atividades basicamente na participação societária de diversas empresas [...] nos mais diversos ramos de atividade, conforme autorizado no artigo 2º do Estatuto Social da Companhia”.*

9. Diante das informações obtidas, a SEP apontou que, *“a partir da alienação da Nordeplast, a atividade da Springer esteve circunscrita apenas a sua participação na coligada Liess Máquinas e Equipamentos Ltda, empresa atuante no ramo de bebidas, demonstrando que a Companhia não estaria exercendo qualquer atividade relacionada ao seu objeto social”.*

10. Assim, intimou os membros do conselho de administração da Companhia⁷ à época para se manifestarem com relação ao cumprimento do dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei nº 6.404/76, haja vista que, no seu entendimento, *“deveriam (i) de acordo com o artigo 16-d do estatuto social da Companhia, ter convocado em maio de 2018 assembleia geral extraordinária específica, para modificar formalmente o objeto social da Springer, adequando-*

⁷ Doc. 0993242, pp. 93-98.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o a atividade realmente exercida pela Companhia; ou (ii) ter adequado as atividades da Springer ao objeto social estabelecido no artigo 3º do seu estatuto social”.

11. Os três conselheiros, por sua vez, apresentaram resposta com idêntico teor em que, resumidamente, afirmam que⁸:

i) a Springer, desde 1983, se caracteriza como uma “holding pura”, ou seja, “sem qualquer atividade direta de exploração industrial, concentrando-se suas atividades basicamente na participação societária de diversas empresas”;

ii) “A ausência direta de atividade operacional se deu no momento da transferência e alienação de seus ativos, empresas de serviços e instalações industriais para a companhia denominada à época como SPRINGER SUL S/A, cuja denominação social foi posteriormente alterada para SPRINGER CARRIER S/A”;

iii) “há pelo menos 37 (trinta e sete) anos, a Companhia exerce suas atividades através da participação societária em diversas empresas, nos mais diversos ramos de atividades, conforme autorizado no artigo 2º do Estatuto Social da Companhia”;

iv) “o fato de a Springer realizar apenas parte de seu objeto social, não necessariamente a obriga a realizar a alteração do Objeto Social, de modo a adequar apenas às atividades por ela atualmente realizadas. Caso assim o fosse, a Springer deveria ter feito a alteração do Objeto Social em 1983, bem como em toda e qualquer alienação de participação societária de companhia investida”;

v) “a Springer ao longo de sua existência optou por manter seu objeto social amplo, facilitando a adequação do exercício de suas atividades empresariais de acordo com as exigências do mercado, evitando-se assim, desnecessárias alterações estatutárias, não havendo qualquer obstáculo legal ou doutrinário neste sentido”;

vi) “a higidez com que [a SEP] trat[a] a necessidade de alteração do Objeto Social não se coaduna com o Direito atualmente vigente, esbarrando inclusive nos atos relativos a teoria ultra vires, originada na Inglaterra, a partir do século XIX”;

vii) “[n]ão cabe, diante da dinâmica atual do mundo globalizado e das relações empresariais, trazer a desatualizada teoria ultra vires”;

viii) os Acusados, no exercício de suas funções, (i) “empregaram o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, tal como preceitua o artigo 153 da Lei nº 6.404/76”; e (ii) “guiaram-se pelos standards de conduta, agindo sempre com boa-fé, prudência e zelo e no melhor dos interesses sociais da Companhia”; e

ix) as alienações de participação societária ocorridas entre o período de 2011 e 2018 “ocorreram em total conformidade com a legislação societária” e foram motivadas pela crise econômica pela qual o país passava.

⁸ Doc. 0993242, pp. 106-126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. A SEP, após análise dos autos, emitiu o Relatório nº 38/2020-CVM/SEP/GEA-3, em que concluiu não caber ao Reclamante o direito de recesso naquele momento, haja vista que as deliberações da AGE de 26.07.2019 não alteraram formalmente o objeto social da Companhia⁹.

13. No entanto, a SEP apontou que, *“tendo em vista que a Springer, no atual momento, se resume a um investimento em coligada atuante no segmento de máquinas e equipamentos destinados para o setor de bebidas, atividade essa diversa de seu objeto social, entendemos que a Companhia já deveria ter convocado desde maio de 2018, quando da alienação da Nordeplast (última companhia controlada relacionada ao seu objeto social), assembleia geral extraordinária específica para modificar formalmente o seu objeto social”*.

14. Diante disso, foi proposta a instauração de processo administrativo sancionador em face dos membros do conselho de administração da Companhia à época dos fatos, por falta do dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76, ao deixarem de convocar AGE para modificar o objeto social da Companhia, de acordo com a atividade efetivamente exercida por esta desde maio de 2018.

III. ACUSAÇÃO

15. A SEP apresentou peça acusatória (*“Termo de Acusação”*), em face dos Acusados, por não terem agido de forma diligente, ao deixar de convocar AGE para alterar seu estatuto social, de modo a modificar o objeto social da Springer, de acordo com a atividade efetivamente exercida por esta desde maio de 2018, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

16. Segundo a Acusação, desde a sua constituição, a Springer deteve participação societária em diversas empresas que mantinham, majoritariamente, atividades atinentes ao ramo

⁹ Nesse sentido, a SEP fez referência ao Processo Administrativo CVM RJ 2003-7612, em que o Colegiado decidiu não haver direito de recesso sem alteração estatutária do objeto social formalmente realizada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de materiais plásticos ou ao segmento de refrigeração, com exceção da Metro e Liess, que atuavam, respectivamente, no segmento imobiliário e de bebidas.

17. A SEP indicou todas as participações societárias detidas pela Springer, desde a sua constituição como *holding*, conforme abaixo:

- a. Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas - renomeada como Springer Plásticos após a aquisição de participação societária pela Springer, em 1993. A totalidade das ações relativas ao capital social da Springer Plásticos, correspondente a 99,57747%, foi alienada pela Springer em 20.04.2016 (Fato Relevante – 22.03.2016);
- b. Springer Carrier – empresa atuante no segmento de refrigeração e constituída por associação da Springer com a Carrier International Corporation. A participação societária detida pela Springer, de 18,04%, foi alienada à Midea, em 2011 (Fato Relevante – 08.11.2011);
- c. Holstein-Kappert S.A - atualmente KHS S.A, atuante no segmento de máquinas e equipamentos destinados para o setor de bebidas, na qual ocorreu a permuta de ações com a Liess, em 1999. Desta forma, a Springer passou a deter 50,09% do capital social da Liess, sendo que, posteriormente, por força do contrato de permuta, a Companhia alienou, em 2007, parte dessas ações, mantendo participação societária relativa à 32,58% do capital de sua coligada;
- d. Plastwal – era uma indústria responsável pela fabricação de plásticos, laminados rígidos, semi-rígidos, flexíveis e resinas sintéticas. Em 2015, a Springer alienou a totalidade da participação na Plastwal (Fato Relevante - 13.04.2015);
- e. Nordeplast – empresa produtora de laminados de PVC e afins, na qual foi adquirida a participação societária relativa à 70,35% pela Springer, em 2008. Como resultado da cisão parcial da companhia de 01.12.2016, originou-se a Nova Nordeplast, da qual a participação da Springer foi alienada em sua totalidade em 28.12.2016. Em 25.05.2018, a Springer alienou a totalidade da Nordeplast (Fatos Relevantes – 28.12.2016 e 25.05.2018);
- f. Metro - constituída em 2013, em Orlando, na Flórida, e atuante no ramo imobiliário. A participação societária da Springer S.A., correspondente a 98,00% do capital social, foi alienada em 19.09.2016 (Fato Relevante – 19.09.2016).

18. A Acusação apontou que o estatuto social da Companhia assim previa como seu objeto:

Artigo 3º - A sociedade tem por objetivo:

- a) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de refrigeradores, condicionadores e purificadores de ar e seus componentes e acessórios;
- b) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de televisores, rádios, radiolas, amplificadores e seus componentes e acessórios;
- c) a industrialização, a importação e exportação de quaisquer outros produtos eletrodomésticos ou eletrônicos e seus componentes e acessórios;
- d) o comércio, a representação, a comissão e consignação de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. A SEP afirmou que a Springer, *“após deixar de exercer atividade operacional, manteve participação societária em empresas que desempenhavam atividade análoga ao seu objeto social até o [sic] maio de 2018, quando foi alienada a sua última controlada, a Nordeplast (...) detendo apenas, no presente momento, ações da Liess correspondentes à 32,58% do capital social dessa empresa, que não desempenha atividade análoga, nem ao menos parcialmente, à descrita no objeto social da Springer, se dirigindo a desenvolver e prover soluções para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transportes de líquidos”*.

20. Nesse sentido, destacou que, *“anteriormente à alienação da participação da Springer em suas controladas, era possível assumir que a Companhia, ao auferir receita por participações societária, fazia uso da faculdade ofertada às companhias pelo artigo 2º, § 3º, da Lei 6.404/76¹⁰, uma vez que o controle sobre essas subsidiárias acabava por transcender os limites da prática da atividade dessas companhias e se tornava por extensão, decorrente da relação empresarial, a atividade fim da própria companhia controladora”*.

21. A Acusação pontuou que, em relação ao pedido de recesso pleiteado pelo Reclamante, as deliberações da AGE de 26.07.2019 não alteraram formalmente o objeto social da Companhia, razão pela qual não caberia direito de recesso naquele momento, consoante precedente já julgado pela CVM¹¹. Por outro lado, ponderou que, *“tendo em vista que a Springer, no atual momento, se resume a um investimento em coligada atuante no segmento de máquinas e equipamentos destinados para o setor de bebidas, atividade essa diversa de seu objeto social [...] a Companhia já deveria ter convocado desde maio de 2018, quando da alienação da Nordeplast (última companhia controlada relacionada ao seu objeto social),*

¹⁰ Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.(...)

§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

¹¹ Processo CVM RJ 2003-7612 (Portuense Ferragens S.A.), julgado em 09.04.2004.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

[AGE] *específica para modificar formalmente o seu objeto social*” — ocasião em que “*eventuais acionistas dissidentes teriam direito de solicitar o recesso*”.

22. Dessa forma, considerando que, na forma do art. 16, alínea “d”, do estatuto social da Springer¹², cabe aos membros do seu conselho de administração a convocação de assembleias gerais da Companhia, a Acusação propôs a responsabilização de Milzen Sacca, Lázaro de Campos e Walter Sacca, membros do conselho de administração da Springer à época dos fatos, por violação ao dever de diligência, em infração ao art. 156 da Lei nº 6.404/76, ao deixarem de convocar AGE para modificar o objeto social da Companhia, de acordo com a atividade efetivamente exercida por esta desde maio de 2018.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM

23. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o Termo de Acusação, emitiu o Parecer nº 00209/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU¹³, e entendeu que estavam preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 5º, 6º e 13 da então vigente Instrução CVM nº 607/2019¹⁴.

V. DEFESA

24. Devidamente intimados, os Acusados apresentaram tempestiva e conjuntamente sua defesa (“Defesa”)¹⁵, alegando, resumidamente, que:

i) “[a] Liess execu[ta] a atividade de fabricação e instalação de máquinas, equipamentos, acessórios, inclusive elétricos e instalações industriais sob encomenda que se enquadram inequivocamente na atividade da Liess e guardam estreita correlação com o quanto descrito no objeto social da Springer S.A.”;

ii) “a Liess utiliza-se nos seus projetos Painéis de TV em parede continua com fluxograma de processo, sistemas de controle de processo de produção com software

¹² Art. 16º - Compete ao Conselho de Administração: (...)

d) Convocar a assembleia geral ordinária e a extraordinária, esta quando julgar conveniente.

¹³ Doc. 1058401.

¹⁴ Revogada pela Resolução CVM nº 45/2021, de 31.08.2021.

¹⁵ Doc. 1116629.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

próprio, sistemas de refrigeração de tanques que são evolução dos mesmos princípios de refrigeração da geladeira e freezer (a velocidade de propagação do fermento é função direta da temperatura) e toda gama de recursos eletrônicos para controle de processos”;

iii) “a Springer S.A. ao longo de sua existência optou por manter seu objeto social amplo, facilitando a adequação do exercício de suas atividades empresariais de acordo com as exigências do mercado, evitando-se assim, desnecessárias alterações estatutárias, não havendo qualquer obstáculo legal ou doutrinário neste sentido”;

iv) “[o] fato da [sic] Springer S.A. exercer apenas parte de seu objeto social não necessariamente a obriga a realizar alteração de redação do Objeto Social, de modo a adequar apenas às atividades por ela atualmente exercidas”.

v) “[o] Objeto Social poderá ser amplo e irrestrito às atividades atualmente praticadas pela Companhia, devendo sempre prevalecer o princípio da economia dos atos, evitando-se assim, sucessivas e desnecessárias realizações de assembleias, publicações e registros de atos que são extremamente onerosos à Companhia”; e

vi) “a responsabilidade do administrador, no âmbito societário, deverá ser classificada como responsabilidade subjetiva do tipo clássico” [...] que “pressupõe a comprovação dos atos praticados por quem alega o ilícito”, “não h[avendo] nos autos qualquer comprovação que corrobore a acusação de atos contrários à legislação atual vigente, praticados pelos Defendentes”.

25. Os Acusados teceram, ainda, diversas considerações acerca de suas reputações ilibadas construídas ao longo de suas carreiras como executivos, alegando, para tanto, pautarem suas condutas “na boa prática empresarial, sempre respeitando os valores éticos e morais”.

26. Ademais, os defendentes apresentaram argumentos que dizem respeito a outros fatos que não são objeto deste PAS, razão pela qual não serão abordados neste relatório.

27. Por fim, protestaram pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a produção de prova testemunhal e, caso necessária, documental suplementar.

28. Em 03.08.2023¹⁶, indeferi o pedido genérico de produção de provas formulado pelos Acusados em sua Defesa.

VI. DISTRIBUIÇÃO E PAUTA DE JULGAMENTO

29. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 20.10.2020¹⁷. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o

¹⁶ Doc. 1840964.

¹⁷ Doc. 1122987.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Diretor Alexandre Costa Rangel, em 12.01.2021¹⁸, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022¹⁹.

30. Em 16.08.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM²⁰, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2023

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

¹⁸ Doc. 1176173.

¹⁹ Doc. 1424435.

²⁰ Doc. 1850248.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Relatório de Julgamento (doc. 1883554).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 17/11/2023, às 17:22, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1883555** e o código CRC **C9DE3947**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1883555** and the "Código CRC" **C9DE3947**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003434/2020-42

Reg. Col. 1955/20

Acusados: Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior

Walter Sacca

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de administração da Springer S.A., por infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP para apurar eventual responsabilidade dos Acusados por alegada infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76².
2. Conforme exposto no Relatório, o presente processo tem origem em reclamação formulada pelo gestor do Nueva Sumatra FIA, por meio da qual alegou não ter sido concedido direito de recesso aos acionistas da Springer, após suposta mudança de objeto social da Companhia.
3. No âmbito do Processo Originário, a área técnica da CVM concluiu, por um lado, não caber ao Reclamante o exercício do direito de recesso, haja vista que a AGE realizada em 26.07.2019 não promoveu alteração formal no objeto social da Springer, mas, por outro lado, sustentou que a Companhia, a partir da venda da Nordeplast, em maio de 2018,

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

manteve participação societária em apenas uma sociedade (Liess), cuja atividade — soluções para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transporte de líquidos — não se enquadra no objeto social da Springer.

4. Finda a fase instrutória, a SEP elaborou Termo de Acusação em face dos Acusados, por alegadamente não terem agido de forma diligente, ao deixar de convocar AGE para promover a alteração do estatuto social da Companhia, de modo a alterar o seu objeto social, de acordo com a atividade efetivamente exercida por esta desde maio de 2018, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

II. MÉRITO

III. O DEVER DE DILIGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES DE COMPANHIAS

5. A atuação de administrador de companhia envolve, essencialmente, o exercício diligente do seu poder discricionário na tomada de decisões relacionadas aos atos de gestão, que não estão previstos em lei ou regulação, cabendo a este observar o sistema de responsabilidade previsto no artigo 153 da LSA, afastando, assim, a responsabilidade por excessos ou negligências³.

6. Conforme já expus previamente⁴, o dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76 prescreve um padrão geral de conduta procedimental⁵, isto é, uma obrigação de

³ “A chave interpretativa do sistema de responsabilidade dos administradores das companhias é o dever de diligência, previsto no artigo 153 da LSA. É ele o guia seguro que permitirá a aplicação adequada e justa do sistema de responsabilidade dos administradores, que, se bem aplicado, a um só tempo não permitirá que se cometam excessos e que se entorpeça a ação, sem deixar os administradores negligentes livres de qualquer responsabilidade. (...) Portanto, a todo o tempo o intérprete deverá, à luz da conduta e da estrutura específica, remeter-se ao dever de diligência para aferir se houve ou não inadequação da conduta” (CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. Conselho de Administração e Diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 870-871).

⁴ PAS CVM nº 19957.009104/2019-27, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 25.04.2023.

⁵ O voto proferido pela Diretora Flávia Perlingeiro no PAS CVM Nº 05/2015, j. 09.11.2021, ilustra bem o conceito: “O dever de diligência dos administradores de companhias abertas, previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, consubstancia um padrão de conduta (standard) erigido por meio de um conceito aberto, que impõe aos administradores uma obrigação de meio, que não importa em exigência de adoção de determinada conduta dita ótima, mas sim que pode ser satisfeita de diferentes formas que se mostrem razoáveis considerando o contexto no qual inseridas. O foco da análise volta-se não propriamente ao que foi decidido,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

meio⁶, tendo a lei societária optado por um conceito aberto de “dever de diligência”, conferindo liberdade de interpretação, de modo que a aplicabilidade do dispositivo deve ser analisada caso a caso⁷.

7. Em linha com os precedentes do Colegiado da CVM⁸, cumpre aos administradores, quando deparados com sinais de alerta — circunstâncias em que entendem estar diante de eventos que coloquem os negócios da companhia em situação de risco —, adotar medidas para se informar, investigar e agir para mitigar possíveis prejuízos à companhia⁹⁻¹⁰.

mas em como se deu o processo decisório. Nesse sentido, a revisão a posteriori da diligência exercida, à luz da conduta dos administradores, tem se pautado notadamente pelo prisma procedimental, ou seja, por meio do exame pertinente ao zelo atinente à preparação e ao cuidado dos administradores para se informarem e refletirem adequadamente com vistas à tomada da decisão em questão, independentemente de tal decisão ter se mostrado acertada ou não.”

⁶ Sobre o tema, Eizirik pontuou que “o dever de diligência constitui uma obrigação de meio, e não uma obrigação de resultado. O conteúdo da prestação nas obrigações de meio consiste justamente no comportamento diligente do devedor [administrador] em benefício do credor [companhia], não sendo necessário que o resultado seja alcançado” (EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. São Paulo: Latin Quartier, 2019, 4ª ed., p. 559).

⁷ A esse respeito, Luiz Antonio de Sampaio Campos destaca que “[e]ssa liberdade, típica das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados, deve, porém, ser usada de forma inteligente e cuidadosa, a manter o sistema íntegro, para não desencorajar e afastar pessoas honestas e competentes dos cargos de administradores, e também de modo a não criar um sistema que as entorpeça a ação com uma burocracia prejudicial à vida da companhia, afastando-as do risco inerente ao negócio” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio in FILHO, Alfredo Lamy; PEDREIRA, José Luiz Bulhões, Op.cit., p. 1087).

⁸ Nesse sentido, ver: voto do relator presidente João Pedro Nascimento em PAS CVM 19957.008816/2018-48 em 28.02.2023; voto do relator diretor Otto Lobo em PAS CVM nº 19957.009104/2019- 27 em 25.04.2023; voto do relator diretor Henrique Machado em PAS CVM nº 06/2016 em 03.11.2020; voto do relator Diretor Alexandro Broedel Lopes em PAS CVM nº 18/08 em 14.12.2010; voto da relatora diretora Flávia Perlingeiro em PAS CVM nº 19957.009292/2017-21 em 02.03.2021.

⁹ Nelson Eizirik dissertou acerca do tema e concluiu que conforme o conceito de “dever de diligência” foi se tornando cada vez mais fluido, a doutrina passou a tomar como parâmetro a análise de casos e julgados de tribunais norte-americanos, incorporando no últimos tempos o entendimento doutrinário dos cinco diferentes aspectos que cercam a definição em pauta, a saber (1) o dever de se qualificar para o exercício do cargo; (2) o dever de bem administrar; (3) o dever de se informar; (4) o dever de investigar; e (5) o dever de vigiar. (EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. São Paulo: Latin Quartier, 2019, 4ª ed., p. 557).

¹⁰ Em sua análise publicada, Renato Ventura Ribeiro declarou que o administrador não precisa ser altamente qualificado para diligenciar a companhia, mas sim possuir conhecimentos gerais acerca das atividades desenvolvidas no cargo e capacidade para tomar decisões de maneira refletida e responsável, supervisionando os negócios sociais. (RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos Administradores de Sociedades. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 204). Do mesmo modo, Nelson Eizirik dispõe que “[o] dever de investigar impõe aos administradores a obrigação de não apenas analisar criticamente as informações que lhes foram fornecidas para verificar se são suficientes ou se devem ser complementadas, como também, de posse destas informações, considerar os fatos que podem eventualmente vir a causar danos à sociedade, tomando as providências



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. Inicialmente, constato que as controvérsias deste PAS residem em avaliar se houve ou não alteração no objeto social da Companhia capaz de demandar a convocação de AGE para deliberar sobre a respectiva alteração estatutária e se, havendo a obrigação de modificar o estatuto social, houve violação ao dever de diligência por parte dos administradores.
9. Neste aspecto, observo, de início, que não consta nos autos exame aprofundado acerca do objeto social da Liess ou dos negócios por ela desenvolvidos. A Acusação parece ter assumido que o fato de a referida empresa atuar no ramo de bebidas, necessariamente, importaria no exercício, pela Springer, de atividade não relacionada ao seu objeto social.
10. Respeitosamente, divirjo do entendimento da Acusação.
11. Ao definir um objeto social amplo, a companhia busca conferir flexibilidade na condução dos seus negócios, de modo que não haja a necessidade de realizar alteração estatutária quando uma nova atividade então desenvolvida estiver abarcada nas matérias elencadas em seu estatuto. Essa é uma realidade cada vez mais presente, diante da atual dinâmica empresarial, que impõe às companhias a necessidade de continuamente se adaptarem a seus ambientes, quando necessário ao seu desenvolvimento ou à sua sobrevivência¹¹.
12. No caso da Springer, observo que, desde a sua constituição, a Companhia optou por trazer uma definição genérica de seu objeto social, sem fazer qualquer menção ao segmento de sua atuação, possivelmente já considerando a possibilidade de expansão de suas atividades ou a migração das mesmas para outros ramos de atuação:

Artigo 3º - A sociedade tem por objetivo:

a) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de refrigeradores, condicionadores e purificadores de ar e seus componentes e acessórios;

cabíveis para evitá-los” (EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. São Paulo: Latin Quartier, 2019, 4ª ed., p. 561).

¹¹ “A extensão do enunciado do objeto é justificada com a velocidade do progresso tecnológico e das alterações nos mercados, que frequentemente impõem a companhia empresária a mudança de atividades, e o interesse geral na preservação e expansão das empresas: a definição restrita do objeto no estatuto social pode impedir a adaptação da atividade da companhia às modificações nos ambientes e impor sua dissolução e liquidação quando o exercício das atividades para as quais foi constituída torna-se inviável”. (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Objeto Social e Autorização para Funcionar”. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (orgs.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª ed., p. 81).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de televisores, rádios, radiolas, amplificadores e seus componentes e acessórios;
- c) a industrialização, a importação e exportação de quaisquer outros produtos eletrodomésticos ou eletrônicos e seus componentes e acessórios;
- d) o comércio, a representação, a comissão e consignação de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos.

13. Constatando, ainda, que a Springer estava autorizada, na forma do art. 2º do seu estatuto social¹², a exercer suas atividades por meio da participação em outras sociedades, sendo certo que, desde 1983, a Companhia caracterizava-se como uma “*holding pura*”, se dedicando apenas em deter participação societária em outras sociedades, nos mais variados ramos de atividades: materiais plásticos¹³, refrigeradores¹⁴, imobiliário¹⁵ e bebidas¹⁶.

14. A Acusação apontou que, até a venda da Nordeplast, a Companhia manteve participação societária em sociedades que desempenhavam atividade análoga ao seu objeto social, “*mant[endo] ligação às hipóteses de atividades previstas em seu objeto social*”. No entanto, com a venda da referida participação societária, em maio de 2018, o investimento da Springer se circunscreveu à Liess — que, segundo a Acusação, “*não desempenha atividade análoga, nem ao menos parcialmente, à descrita no objeto social da Springer, se dirigindo a desenvolver e prover soluções para indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transporte de líquidos*”.

15. Neste aspecto, convém notar que o objeto social da Liess abrange uma pluralidade de atividades, conforme abaixo transcrito:

CLÁUSULA QUARTA DO OBJETO

A Sociedade tem por objeto a fabricação, venda ou locação de máquinas, equipamentos, acessórios, inclusive elétricos e instalações industriais sob encomenda, válvulas, conexões, visores e afins para instalações sanitárias,

¹² Art. 2º - A sociedade tem sede e foro em Cotia, Estado de São Paulo, podendo por ato de Diretoria, abrir e fechar filiais, agências e depósitos, postos de vendas e escritórios, bem como participar de outras sociedades ou delas se desvincular.

¹³ Goyana S.A. Industria Brasileira de Materiais Plásticos; Plastwal Latino Americana Indústria e Comércio Ltda. e Nordeplast.

¹⁴ Springer Carrier.

¹⁵ Metro Eastwest LLC.

¹⁶ Holstein-Kappert S.A. (atualmente KHS S.A.) e Liess Máquinas e Equipamentos Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

recipientes metálicos, implementos para veículos rodoviários e produtos afins, para indústria de bebidas, líquidos em geral, indústria alimentícias e congêneres, além da importação e exportação dos produtos acima indicados e a representação deles por conta própria ou de terceiros, podendo, finalmente, participar de outros negócios de acordo com o livre entendimento da Diretoria, podendo ainda participar de outras Sociedades.

16. Entendo que o fato de a Liess atuar no segmento de máquinas e equipamentos destinados ao setor de bebidas, não implica, por si só, na conclusão de que a Springer, ao manter participação societária apenas naquela sociedade, estaria exercendo atividade diversa daquela prevista em seu estatuto social, uma vez que, a meu ver, a fabricação de refrigeradores (objeto previsto na alínea “a” do art. 3º do estatuto social da Springer), por exemplo, guarda direta relação com o ramo de bebidas¹⁷⁻¹⁸.

17. Portanto, não vislumbro nos autos qualquer elemento que indique que as atividades desenvolvidas pela Liess não são aptas a permitir que a Springer cumpra, ao menos em parte, o seu objetivo social¹⁹.

18. Ademais, a meu ver, não pode ser ignorado o fato de que a atuação da Springer no setor de bebidas e afins se iniciou nos idos de 1999, conforme consta do laudo de avaliação, datado de 10.12.2018²⁰, constante do anexo ao edital da OPA para o cancelamento de registro da Companhia, conforme abaixo:

¹⁷ “A questão assume particular relevância na hipótese de atos que possam vir a configurar expansão das atividades identificadas no estatuto social. Isto porque, como defende a doutrina, seguida de seu reconhecimento por farta jurisprudência, desenvolvimento de atividades complementares da atividade principal definida estatutariamente Ou a ela integradas, não configuraria alteração do objeto social”. (Parecer/CVM/SJU/Nº 059, de 30.07.81 e Parecer/CVM/SJU/Nº 10, de 24.01.83).

¹⁸ Em sede de defesa os Acusados afirmam que o sistema de refrigeração de tanques produzidos pela Liess “são evolução dos mesmos princípios de refrigeração da geladeira e freezer”.

¹⁹ Sobre a possibilidade de participação em sociedade com atividade estranha ao objeto social: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Objeto Social e Autorização para Funcionar”. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (orgs.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª ed., p. 83.

²⁰ Disponível em: https://sistemas.cvm.gov.br/dados/LaudEditOpa/RJ-2018-08800/20190723_Laudo_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

A indústria e comércio de equipamentos para a indústria de bebida e afins, foi outro setor que a Springer começou a investir, por meio de uma participação na Holstein-Kappert S.A, atualmente KHS S.A.

Já em 1999, ocorreu a permuta de ações da KHS com ações da Ziemann Liess S.A. Máquinas e Equipamentos, dessa forma, a Springer passou a deter 50,094% das ações da Ziemann Liess, que também atua no segmento de máquinas e equipamentos para o setor de bebidas. Em 2007, por força do contrato de permuta de 1999, a Springer vende 20% do capital da Ziemann Liess. Em 2012, a Ziemann Liess se tornou apenas Liess. Hoje ela é a única companhia operacional na qual a Springer mantém participação societária, com 32,5823% do capital da Liess.

19. Percebe-se que a atuação da Springer no ramo de bebidas não se trata de uma atividade propriamente nova. Caso se entendesse que essa atividade, repita-se, exercida por quase duas décadas — através da participação societária inicialmente na KHS S.A. e, posteriormente, na Liess —, exorbitasse o escopo do seu objeto social, caberia, na ocasião do seu ingresso neste ramo, a alteração do seu objeto social (e, a partir daí, verificar eventual direito de retirada pelo acionista dissidente – conforme art. 137, III, a) da Lei 6404/76)²¹. Afinal, naquele momento, estar-se-ia diante de uma nova atividade empresarial, importando na assunção de novos riscos a serem assumidos pelos então acionistas.

20. Sobre esse aspecto, cabe fazer um parênteses para ressaltar que a lei societária brasileira garante a qualquer acionista o direito de convocar AGE, quando os administradores retardarem a sua convocação²². Sendo assim, se as atividades da Liess, de fato, não estivessem inseridas no objeto social da Springer, caberia, à época, aos seus administradores ou, na omissão deles, aos acionistas, se assim entendessem, a convocação da AGE para deliberar eventual alteração no escopo de atuação da Companhia (o que não parece ter sido o caso), para ajustar o estatuto à nova realidade da sociedade. No entanto, tal discussão sequer foi levantada à época pelos acionistas da Companhia, o que, a meu ver, reforça a inexistência de alteração do objeto social da Springer.

21. Nesse sentido, respeitosamente, divirjo da visão da Acusação, pois não vislumbro,

²¹ CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedade anônimas, 2º volume: artigos 75 a 137 – 5ª ed. – São Paulo; Saraiva, 201., págs. 1065 a 1067

²² Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral.
Parágrafo único. A assembléia-geral pode também ser convocada: (...) b) por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

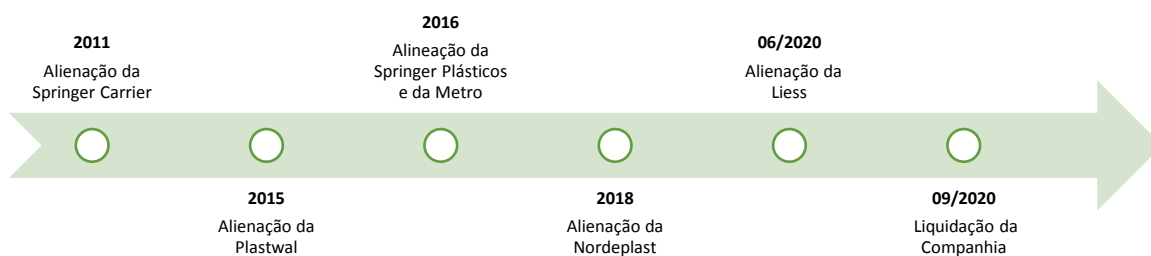
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no caso concreto, que a venda da Nordeplast e a manutenção, pela Springer, da participação societária exclusivamente na Liess resultou em uma mudança do escopo de suas atividades desenvolvidas²³.

22. Não tendo havido alteração do objeto social da Spinger e, consequentemente, não tendo surgido a obrigação dos administradores convocarem AGE para realizar alteração estatutária, não há que se falar em violação ao dever de diligência pelos Acusados.

23. Ademais, não se pode perder de vista a crise econômica pela qual a Companhia passava, que levou a um processo de alienação das diversas participações societárias por ela detidas, conforme abaixo ilustrado, iniciando com a alienação da participação societária na Springer Carrier, em 2011, e, após diversas alienações, culminou, de forma transitória, na manutenção de uma única participação societária — na Liess —, a qual, por fim, foi vendida, em junho de 2020, e, por último, na liquidação da Companhia²⁴:



24. Como se observa, nos últimos cinco anos de sua existência, a Companhia já dava sinais claros de que rumava para liquidação, tendo tentado, sem sucesso, uma OPA para cancelamento de registro. A meu ver, restou evidenciado que a manutenção de participação societária exclusivamente na Liess teve um caráter, eminentemente, transitório, à luz da situação econômico-financeira pela qual a Companhia passava.

25. Por outro lado, chama atenção o fato de que ao longo de todo o período anterior à

²³ Sobre o tema, Luiz Leonardo Cantidiano leciona que “é fundamental, para que se possa caracterizar uma mudança no objeto da companhia que ela altere, troque, modifique, a sua atividade, isto é, que a companhia, que até determinado instante explora determinada empresa (ou ramo de negócios), passe a explorar empresa de natureza absolutamente diversa, ou seja, que ela mude de ramo de negócios” (Estudos de Direito Societário, Editora Renovar, 1999, pg. 162).

²⁴ Deliberada em AGE realizada em 09.09.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

venda da Nordeplast em que a Springer deteve participação na Liess (que perdurou quase 20 anos), não houve qualquer reclamação por suposto exercício de atividade estranha ao objeto social da Companhia, a ensejar deliberação assemblear. Nesse sentido, entendo que o silêncio por parte dos acionistas sobre esse aspecto por período tão longo é um forte indicativo de que o suposto desenquadramento de atividade não é evidente.

26. Com efeito, para o deslinde do presente processo, entendo que caberia uma dilação probatória mais ampla, de forma a ir além da simples análise das cláusulas de objeto social, buscando entender os negócios efetivamente desenvolvidos pela Liess e eventual correlação (ou não) com as atividades a que a Springer se propôs, de forma ampla, a desenvolver. Tão somente com um maior aprofundamento na análise dos fatos se poderá concluir sobre se houve alteração do objeto social da Companhia ou se as atividades desenvolvidas pela Liess eram, na verdade, “*complementares à atividade principal definida estatutariamente ou a ela integradas*” — hipótese em que não restará caracterizada a alteração do objeto social da Springer²⁵.

27. No caso em análise, a simples atuação da Companhia em um único ramo (de bebidas) parece-me insuficiente para afirmar que houve alteração do seu objeto social. Não sendo, portanto, possível afirmar que houve alteração do objeto social da Springer, que demandasse a convocação de AGE para alteração do objeto social da Companhia, não há que se falar em eventual violação ao dever de diligência pelos Acusados pela suposta não convocação deste conclave.

28. Por todo o exposto, voto pela **absolvição** dos Acusados quanto à acusação de descumprimento do art. 153 da Lei nº 6.404/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

²⁵ Sobre a possibilidade de exercer atividade complementar ao objeto social, ver: EIZERIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. Volume II – arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pág. 219.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Voto em Sessão de Julgamento (doc. 1883556).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 17/11/2023, às 17:22, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1883557** e o código CRC **24472C1F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1883557** and the "Código CRC" **24472C1F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003434/2020-42

Reg. Col. 1955/20

Acusados: Milzen Tamar Gaeta Sacca
Lázaro de Campos Junior
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de administração da Springer S.A. por infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto: Presidente João Pedro Nascimento

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP, em face de Milzen Sacca, Lázaro de Campos e Walter Sacca Constantino (quando em conjunto, “Acusados”), na qualidade de membros do Conselho de Administração da Springer S.A. (“Springer” ou “Companhia”)², para apurar eventual descumprimento do dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”).

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo CVM nº 19957.009854/2019-07, instaurado em 23.10.2019, a partir de reclamação formulada pelo gestor do Nueva Sumatra FIA, na qualidade de acionista da Springer. A reclamação contestava a não concessão de direito de retirada aos acionistas da Springer, após suposta modificação do objeto social daquela companhia.

3. Analisando os elementos do caso concreto, a SEP entendeu que os Acusados supostamente cometeram infração ao artigo 153 da LSA por não terem agido de forma diligente, ao deixarem de convocar Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para modificar o objeto social da Springer, a fim de adequá-lo à atividade efetivamente exercida

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório do Diretor Relator (“Relatório”).

² Em 15.12.2020, o registro de companhia aberta da Springer foi cancelado pela CVM como consequência da liquidação extrajudicial aprovada pela Springer em sua AGE de 09.09.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pela companhia desde maio de 2018, como desdobramento da alienação pela Springer de sua participação societária em sua controlada Nordesplat Indústria e Comércio Ltda. (“Nordesplat”).

4. A construção lógica que conduziu a SEP a este entendimento está traduzida no Relatório nº 38/2020-CVM/SEP/GEA-3³. Embora discorde das conclusões da SEP, entendo que a Área Técnica fez um trabalho consistente com o Processo CVM nº 2003/7612⁴⁻⁵ e este julgamento construirá um novo precedente importante para a CVM.

5. De forma sumária, a SEP ponderou que há tempos a Springer não exercia diretamente as atividades operacionais atinentes ao seu objeto social, mas, devido às participações societárias em subsidiárias, permanecia indiretamente desempenhando tais atividades. Entretanto, após a alienação da participação societária detida pela Springer na Nordesplat, a Springer passou a deter apenas as ações correspondentes a 32,58% do capital social da Liess Máquinas e Equipamentos Ltda. (“Liess”), que – no entendimento da SEP – era uma subsidiária que não desempenhava atividades análogas à Springer⁶.

6. Sendo assim, a SEP entendeu que:

- (i) *Por um lado*, não caberia o direito de recesso pleiteado pelo Reclamante em favor dos acionistas dissidentes da Springer, uma vez que nenhuma das deliberações da AGE da Springer de 26.07.2019 alterou formalmente o objeto social da Companhia⁷; mas
- (ii) *Por outro lado*, desde maio de 2018, como consequência da referida alienação da Nordesplat pela Springer, esta última estaria realizando atividades diversas ao seu objeto social, mantendo participação apenas na Liess⁸.

³ Doc. nº 0988847

⁴ Além disso, registro que a atuação da SEP foi consistente com o precedente Processo CVM nº 2003/7612 (conforme expus na Nota de Rodapé 7 abaixo).

⁵ A linha da Acusação segue a dicotomia doutrinária entre as perspectivas de mudança de objeto social: formal e material. Sob o ponto de vista formal, o objeto social é aquele descrito no Estatuto Social. Sob o ângulo material, o objeto social corresponde às atividades que a companhia efetivamente realiza.

⁶ Registre-se que a Liess provê soluções para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transporte de líquidos.

⁷ A Acusação pontua que o Colegiado da CVM já decidiu a este respeito no Processo CVM RJ 2003/7612. Não há direito de recesso sem alteração estatutária do objeto social formalmente realizada. (Doc. 0993567, §28º).

⁸ Doc. nº 0993567, §4º



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Neste compasso, a SEP propôs a instauração deste PAS para apurar a responsabilização dos Acusados, por não terem agido de forma diligente, ao deixarem de convocar AGE da Springer para modificar seu objeto social a partir de maio de 2018⁹.

8. Em seu voto, o Diretor Relator propôs a **absolvição** dos Acusados quanto à acusação de descumprimento de dever de diligência, em infração ao art. 153 da LSA.

9. **Acompanho as conclusões do Diretor Relator**, mas divirjo pontualmente de alguns fundamentos. Além disso, penso que antes de enfrentarmos a questão da infração ou não ao artigo 153 da LSA, cabem algumas perguntas retóricas, a fim de apurarmos se a premissa sob a qual se erige a acusação estaria adequada.

10. Começo então perguntando:

Seção I

Haveria obrigação de a Springer modificar o seu objeto social após a alienação de sua controlada Nordesplat?

11. Entendo que não.

12. O objeto social das companhias cumpre uma função dupla no Direito Societário. *De um lado*, o objeto social delimita as atividades sociais que, de maneira empresária, podem ser exercidas pela companhia para atingir o seu fim social, que é a geração de lucros a serem destinados aos acionistas¹⁰. *De outro lado*, o objeto social estabelece a esfera de atuação da

⁹ O artigo 123 da LSA prevê competência ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto de cada companhia para convocar a assembleia geral. O artigo 16-d do Estatuto Social da Springer prevê que os membros do conselho de administração são os responsáveis pela convocação de assembleias gerais da companhia.

¹⁰ Costumo dizer que paralelamente à geração de lucros, as companhias tem em seu fim social a preocupação em gerar resultados que permitam aos investidores maximizarem o valor dos seus respectivos investimentos. Há modelos econômico de companhias bem-sucedidas que entregam bons retornos aos acionistas pela valorização dos investimentos realizados, permitindo alienações de valores mobiliários por valores superiores àqueles da aquisição, mas que não necessariamente se mostram lucrativas na distribuição dos dividendos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

companhia e de seus órgãos sociais e, desta maneira, harmoniza a convivência entre os diversos agentes que interagem nas companhias¹¹⁻¹².

13. Quanto mais amplo for o objeto social, *de um lado*, mais abrangentes serão as atividades autorizadas pelos acionistas para que a companhia cumpra o seu fim social, mas, *de outro lado*, mais aberto será o “mandato” conferido pelos acionistas aos administradores para que estes últimos busquem atingir o fim social¹³.

14. O *caput* do art. 2º da LSA prevê que a companhia pode ter como objeto social qualquer atividade empresária de fim lucrativo, desde que não seja contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. O §2º do mesmo art. 2º complementa que o objeto social deve ser estabelecido “de modo preciso e completo”.

15. O comando do §2º do art. 2º da LSA auxilia na composição do sistema de freios e contrapesos típico da governança corporativa¹⁴, buscando limitar a discricionariedade de acionistas controladores no âmbito assemblear e dos administradores em geral no âmbito administrativo e executivo. Desta forma, o objeto social preciso e completo é salvaguarda

¹¹ O ambiente das companhias contempla a possibilidade de existência de diferentes agentes de mercado: (i) acionistas (em seus diferentes perfis, sejam eles controladores, minoritários, titulares de direito de voto ou não votantes); (ii) membros da administração (sejam eles Conselheiros de Administração ou Diretores); (iii) membros do Conselho Fiscal; e (iv) *stakeholders* em geral (destacando-se usualmente dentro destes os credores, os trabalhadores, o meio ambiente e a comunidade externa em geral).

¹² “A legislação em Direito Societário cumpre algumas funções principais: (i) A primeira delas é fornecer uma estrutura básica, com as características essenciais e os principais elementos, que formam o panorama de funcionamento e desenvolvimento de negócios por meio de sociedades. Deste modo, reduzem-se custos de transação entre agentes privados interessados em explorar negócios em sociedades. (ii) A segunda função, que é um desdobramento lógico da primeira, é controlar e prevenir conflitos de interesses e problemas de agência, buscando harmonizar a convivência entre os diversos agentes que interagem nas sociedades, dentre eles a pluralidade de acionistas (sejam eles controladores, minoritários, titulares de direito de voto ou não votantes), os membros da administração, os credores, os trabalhadores e a comunidade externa em geral.” (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. “**Governança Corporativa à Brasileira**”. In: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do (coord.). *Temas de direito empresarial: direito societário, mercado de capitais e direito da insolvência*. São Paulo, Quartier Latin, 2022, p. 338.) (grifei)

¹³ Essa dinâmica impacta diretamente os *stakeholders* e todos os terceiros que interagem com a companhia.

¹⁴ O sistema de freios e contrapesos é uma das principais soluções trazidas pela governança corporativa para conciliar as relações, internas e externas, nas companhias, que buscam prevenir a ocorrência de problemas tradicionais de representação de interesses (*agency problems*), conforme expus recentemente no PAS CVM nº 19957.005248/2021-29, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 05.09.2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para conter abusos e excessos no exercício de poder nas companhias, promovendo equilíbrio e funcionando em proveito das pluralidades acionárias e dos *stakeholders* em geral¹⁵.

16. O requisito do §2º do art. 2º da LSA deve ser interpretado e aplicado de forma sistemática com outros dispositivos da LSA e com a realidade empresarial moderna das companhias, que é dinâmica e está em constante mutação.

17. O §3º do art. 2º da LSA prevê a possibilidade de as companhias participarem de outras sociedades, sendo que, mesmo quando não prevista no Estatuto Social, a participação em outras sociedades é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

18. Interpretando o §3º do art. 2º da LSA, entendo que, quando há autorização expressa no objeto social para a companhia atuar como *holding* e participar de outras sociedades, as investidas podem, inclusive, desenvolver atividades empresariais não restritas ao objeto social da companhia. Filio-me à corrente¹⁶ de Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira:

A lei brasileira é diferente da italiana: admite a participação em outra sociedade como instrumento de realização de atividades que constituam o objeto social (quando dispensa a previsão estatutária) ou como atividade distinta, e neste caso, embora exija previsão estatutária, a lei não prevê limitações, ou subordinação às demais atividades compreendidas no objeto social¹⁷ (grifei).

19. Se, *de um lado*, o legislador buscou proteger as pluralidades societárias com a necessidade de descrição no âmbito do objeto social das atividades a serem desenvolvidas pela companhia; *de outro lado*, o legislador deu ferramentas e flexibilidades para que a

¹⁵ Modesto Carvalhosa também ressalta a importância da adequada definição do objeto social para os credores, concorrentes e à coletividade em geral. CARVALHOSA, Modesto. **Comentários à Lei de Sociedades Anônimas**, 1º volume: artigos 1º a 74, 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, pg. 72.

¹⁶ Neste sentido, vejam-se: (i) EIZIRIK, Nelson. **A Lei das S/A Comentada**. Volume I. 3ª Ed. Revista e Ampliada. Arts. 1º a 79. São Paulo: Quartier Latin, 2021, pág. 53; (ii) MARTINS, Fran. **Comentários à Lei das Sociedades Anônimas**. 4ª Ed., Rev. e Atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 15; (iii) COELHO, Fabio Ulhoa *et al.* **Lei das Sociedades Anônimas Comentada**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, págs. 52 e 53; (iv) LUCENA, José Waldecy. **Das Sociedades Anônimas. Comentários à Lei (arts 1º a 120)**. Vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, págs. 57 e 58; e (v) SANTA CRUZ, André. **Direito Empresarial**. Vol. Único. 11ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2021, pág. 349.

¹⁷ BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. LAMY FILHO, Alfredo. **Direito das Companhias**. 2ª Ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 83.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

companhia e seus administradores pudessem adequar-se às adaptações e mudanças inerentes ao dinâmico ambiente de negócios.

20. Não obstante, reconhecendo a intangibilidade do objeto social e os potenciais efeitos de sua alteração para os seus acionistas, o sistema da LSA previu salvaguardas que devem ser observadas na modificação do objeto social. Veja-se que a LSA prevê:

- (i) necessidade de *quórum qualificado* para a modificação do objeto social (cf. art. 136, inc. VI, da LSA) e, ainda;
- (ii) direito de recesso para os acionistas dissidentes em relação à deliberação de modificação do objeto social (cf. art. 137, inc. II, da LSA)¹⁸.

21. A mudança do objeto social que dá direito de retirada ao acionista não é qualquer alteração da cláusula estatutária, que elimine ou acresça atividades ao enunciado do objeto social, mas tão-somente aquela de que resulte a substituição da atividade para a qual a companhia foi constituída ou que notoriamente seja a atividade-fim da empresa¹⁹.

¹⁸ Observe-se que não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, conforme as alíneas “a” e “b” do mesmo art. 137, inc. II, da LSA.

¹⁹ Refiro-me ao artigo clássico de José Luiz Bulhões Pedreira sobre o tema: “7. DELIBERAÇÕES QUE DÃO DIREITO DE RETIRADA - A Lei nº 6.404/76 (que adotou a orientação de manter, sempre que possível, a sistemática e a redação dos dispositivos do DL nº 2.627/40) enumera no artigo 137, por referência aos itens do artigo 136, as deliberações da Assembléia Geral que dão direito de retirada. E a análise dos sete itens citados do artigo 136 revela que essas deliberações podem ser classificadas em duas categorias bem distintas: I - algumas são modificações do estatuto social que alteram profundamente a organização da companhia, a saber: a) mudança do objeto social (V); b) incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão (VI); c) dissolução ou cessação do estado de liquidação (VII); e d) participação em grupo de sociedades (VIII); II - outras têm por efeito reduzir direitos de participação dos titulares as ações ordinárias, de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou de ambas as espécies de ação, a saber: a) os seis casos de modificação de direitos resultantes da criação ou modificação de ações preferenciais, contidos nos itens I e II do artigo 136 e referidos no nº 3 acima; e b) a modificação do dividendo obrigatório (item IV). A distinção dessas duas categorias baseia-se na natureza da alteração estatutária e nas espécies ou classes de ações que sofrem seus efeitos: I – as deliberações classificadas no item I acima dizem respeito à própria organização da companhia; interesse de acionistas dissidentes da deliberação da Assembléia Geral, que a lei protege com o direito de retirada, é o de não serem compelidos a continuar como sócios de companhia substancialmente diferente daquela a que se associaram, ao subscreverem ou adquirirem ações; esse interesse protegido não varia com a espécie ou classe de ações e, portanto, os efeitos da deliberação da Assembléia Geral repercutem, por igual, em todos os acionistas, independentemente da espécie ou classe de suas ações; II - as deliberações classificadas no item II acima dizem respeito aos direitos de participação conferidos pelas ações; o interesse do acionista protegido pelo direito de retirada é o de não ver seus direitos de participação reduzidos por deliberação da Assembléia Geral; conforme a deliberação, seus efeitos podem ser restritos às ações ordinárias, a uma ou mais classes de ações preferenciais, ou a todas as



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

22. A modificação do objeto social, que é ensejadora do direito de retirada, dever ser aquela alteração que promova a efetiva substituição do objeto social da companhia. Não é qualquer acréscimo ou exclusão de atividades. É necessário haver uma alteração substantiva a ponto de fazer com que o escopo de atuação da companhia seja modificado, de tal modo que os acionistas não tenham mais o interesse em permanecer vinculados à companhia, que se tornou distinta daquela em que, à época, subscreveram, adquiriram ou de outra forma se tornaram proprietários de ações.

23. Neste sentido, exalto as conclusões da própria Área Técnica e o cuidado que tiveram nos §§26 a 31 do Termo de Acusação em reconhecer a inexistência de direito de retirada no caso em concreto.

24. Em relação à questão da necessidade de alteração estatutária após a alienação de sua controlada Nordesplat, discordo da Área Técnica. Embora a LSA exija que o Estatuto Social disponha do objeto social, de modo preciso e completo, não significa que: (i) o exercício de apenas parte das atividades previstas no Estatuto Social, enseje a necessidade de alteração estatutária; e (ii) o desempenho de atividades por subsidiárias, com o propósito de cumprir o objeto social, demande a modificação do objeto social, especialmente quando há autorização expressa para participação em outras sociedades.

25. A lógica é semelhante àquela da interpretação pela não incidência do direito de retirada em qualquer modificação de objeto social e, neste sentido, recorro-me novamente a Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira:

espécies e classes de ações; e, por conseguinte, há deliberações em que certas espécies ou classes de ações não têm interesse a proteger: a) como demonstrado no nº3 acima, as espécies e classes de ações interessadas nas seis hipóteses de deliberação compreendidas nos itens I e 11 do artigo 136 variam em cada caso; e b) a modificação do dividendo obrigatório somente interessa às ações ordinárias e às ações preferenciais com dividendo mínimo e participação nos lucros: as ações preferenciais com dividendo fixo não têm interesse no dividendo obrigatório." (...) Parece-nos, portanto, que a interpretação correta da lei impõe a conclusão de que somente nas deliberações que modificam a própria organização da companhia, enumeradas no item I do nº 7, todos os acionistas - sejam quais forem as espécies ou classes de suas ações - têm direito de retirada, porque o interesse que esse direito protege - de não continuarem como sócios da companhia modificada - é comum a todos. E que nas modificações estatutárias que dizem respeito a direitos de participação dos acionistas (enumeradas no item 11 do nº 7), somente podem pedir reembolso das suas ações os acionistas que são prejudicados pela deliberação. (BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A, Rio de Janeiro: Renovar, 1995. págs. 340 a 343). (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Quando uma sociedade anônima explora diversas empresas, todas elas, pelo estatuto, de igual importância ou essenciais, a supressão de uma delas e o acréscimo de outra empresa ou objeto de exploração não incidem no dispositivo [art. 137 da LSA]²⁰.

26. O Colegiado desta CVM já enfrentou e afastou no PAS CVM RJ nº 2003-5457²¹ a tese da “mudança de fato” em relação ao objeto social, sendo que o Colegiado da CVM acertadamente exigiu a necessidade de expressa deliberação sobre a modificação do objeto social para possibilitar o direito de retirada pelos acionistas dissidentes²².

27. Como se extrai do voto do ex-Diretor Luiz Sampaio Campos²³, no âmbito do citado PAS CVM nº RJ 2003-5457, as modificações do objeto social na forma de exploração do objeto não são capazes de provocar o recesso²⁴.

²⁰ BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. LAMY FILHO, Alfredo. **Direito das Companhias**. 2ª Ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 85

²¹ PAS CVM RJ nº 2003-5457, Dir. Rel. Luiz Antônio Sampaio Campos, j. em 04.08.2004.

²² Em sentido semelhante, porém não na esfera da atividade sancionadora, veja-se também a decisão do Colegiado da CVM no “Caso Portuense Ferragens S/A”, que foi examinado no Processo CVM nº 2003/7612, Rel. Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, em 9 de março de 2004. Naquele caso, os desdobramentos foram semelhantes e parecem terem servido de fonte à interpretação dada pela SEP aqui. Observe que lá prevaleceram as conclusões de que não haveria direito de recesso por ausência de deliberação assemblear modificativa do objeto social, mas o voto do relator recomendava que: *“a Portuense [deveria] promover pronta convocação de assembléia geral para deliberar a modificação em seu estatuto social, especialmente no que concerne à alteração de seu objeto social, a qual parece já ter ocorrido de fato, o que, por si só, pode vir a caracterizar infração à Lei Societária.”* Respeitosamente, discordo daquela decisão. Como exposto, os únicos comandos da Lei nº 6.404/1976 são no sentido de que o objeto social deve ser estabelecido de modo preciso e completo.

²³ Destaco o seguinte trecho do referido voto no PAS CVM nº RJ 2003-5457: “A doutrina traz várias hipóteses de alteração do objeto social, inclusive aquela referida como alteração de meio, para esclarecer que o objeto social é o gênero da atividade econômica e pode ser explorado e perseguido de diversas formas, e que a alteração da forma de exploração desse objeto ou mesmo a sua substituição não exige a modificação do objeto social. (...) Quanto à questão da intensidade da alteração do objeto social para autorizar o direito de recesso, não receio em afirmar que a posição prevalecente é esta última, que exige a mudança-substituição do objeto social. De fato, não é qualquer alteração do objeto social que autoriza o direito de retirada, que, como se sabe, é medida excepcional, no regime das sociedades anônimas. Daí que não procede a informação de que qualquer alteração no objeto social enseja o direito de recesso.” (grifei)

²⁴ Nessa mesma linha, destacam-se as conclusões expostas por Paulo Cezar Aragão no Parecer CVM/SJU/nº10/83, ao tratar das hipóteses de acréscimo das atividades descritas no Estatuto Social, no qual admitiu que a complementação da atividade desenvolvida não representa a alteração do objeto para fins de exercício do direito de recesso assegurado pelo art.137 da LSA: *“A questão assume particular relevância na hipótese de atos que possam vir a confirmar a configurar expansão das atividades identificadas no estatuto social. Isso porque, como defende a jurisprudência, o desenvolvimento de atividades complementares da atividade principal definida estatutariamente ou a ela integradas, não configuraria alteração no objeto social.”* (grifamos)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

28. Analisando o caso concreto, observo que o objeto social da Springer está assim previsto no Art. 3º de seu Estatuto Social²⁵:

“Artigo 3º - A sociedade tem por objetivo: a) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de refrigeradores, condicionadores e purificadores de ar e seus componentes e acessórios; b) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de televisores, rádios, radiolas, amplificadores e seus componentes e acessórios; c) a industrialização, a importação e exportação de quaisquer outros produtos eletrodomésticos ou eletrônicos e seus componentes e acessórios;” (grifei)

29. O Artigo 2º do Estatuto Social da Springer prevê que a Companhia pode, por ato da Diretoria, “participar de outras sociedades ou delas se desvincular”²⁶. Nessa lógica, tanto a Acusação quanto a Defesa convergem que, desde 1983, a Companhia não exerce atividades operacionais diretamente, tendo como atividade principal a participação no capital social de outras empresas.

30. Tal como apurou a Área Técnica da CVM, à época da acusação, a atividade da Springer estava restrita à sua participação na Liess, cujo artigo 4º do Contrato Social da Liess previu o objeto social como²⁷:

“A Sociedade tem por objeto a fabricação, venda ou locação de máquinas, equipamentos, acessórios, inclusive elétricos e instalações industriais sob encomenda, válvulas, conexões, visores e afins para instalações sanitárias, recipientes metálicos, implementos para veículo rodoviários e produtos afins, para indústria de bebidas, líquidos em geral, indústria alimentícias e congêneres, além da importação e exportação dos produtos acima indicados e a representação deles por conta própria ou de terceiros, podendo, finalmente, participar de outros negócios de acordo com o livre entendimento da Diretoria, podendo ainda participar de outras Sociedades.” (grifei)

31. Ao analisar o objeto social da Springer e da Liess, concordo com o Diretor Relator que existe correlação nas atividades empresárias realizadas pelas sociedades. Para além

²⁵ Doc. nº 1116754

²⁶ Doc. nº 1116754

²⁷ Doc. nº 1116634



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

disso, a Defesa dos Acusados²⁸ buscou demonstrar a correlação existente entre o objeto social da Springer e o da Liess:

“(...) a Liess utiliza-se nos seus projetos (...) [de] sistemas de refrigeração de tanques que são evolução dos membros princípios de refrigeração de geladeira e freezer (a velocidade da programação do fermento é função direta da temperatura (...))”

32. O objeto social da Springer não restringe que as atividades previstas sejam exercidas em mercado de atuação específico. Não observo qualquer empecilho para que o objeto social da Springer permanecesse como estava.

33. A meu ver, as atividades exercidas pela Liess se enquadravam e possuíam relação com as atividades previstas no objeto social da Springer²⁹. Nessa lógica, não me parece existir qualquer “*mudança de rota*” no objeto social da Springer – ou qualquer modificação que justifique a alteração formal do objeto social da Companhia – a partir da alienação das participações da Nordesplast.

Seção II

***Se não há a obrigação de modificar o objeto social,
deve se falar em violação ao dever de diligência por parte dos administradores?***

34. Novamente, entendo que não.

35. A Área Técnica entendeu que os Acusados não agiram de forma diligente, em violação ao art. 153 da LSA, ao não terem convocado AGE para modificar o objeto social da Companhia, de acordo com a atividade efetivamente exercida desde maio de 2018.

36. Conforme exposto na Seção I acima, o objeto social cumpre importante papel ao definir e limitar a atuação das companhias e de seus administradores para atingimento de seu

²⁸ Doc. nº 1116629

²⁹ Como argumento adicional, fiz uma diligência na *internet* e consultei a Receita Federal para verificar o CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) da Springer e da Liess, observo que há semelhanças entre eles: Código 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fim social e, ao mesmo tempo, salvaguardar direitos da pluralidade de acionistas e demais *stakeholders*.

37. Nesse sentido e em linha com a exigência do art. 2º, §2º da LSA, é importante que o objeto social reflita de forma adequada as atividades desenvolvidas (ou a serem potencialmente desenvolvidas) pela companhia.

38. Como vimos na Seção I acima, não houve alteração nas atividades exercidas pela Companhia, afinal, as atividades exercidas pela Liess estavam relacionadas com as atividades previstas no objeto social da Springer.

39. Dessa forma, não se fazia necessária alteração estatutária para modificação do objeto social da Companhia, mostrando-se infundada a alegação de que seus conselheiros de administração deveriam ter convocado AGE para deliberar sobre a referida reforma estatutária.

40. Não sendo exigível a convocação assemblear, não há o que se falar em violação ao dever de diligência por parte dos Acusados.

41. Portanto, entendo que não houve infração ao art. 153 da LSA, pois não era exigível a convocação para realização de AGE para deliberação sobre a alteração do objeto social.

II. DIVERGÊNCIAS PONTUAIS EM RELAÇÃO AO RELATOR

42. Conforme antecipei, concordo com as conclusões do Relator. Todavia, há aspectos pontuais de divergência que devem respeitosamente ficar expressos no meu voto.

43. A Acusação pontua que caberia aos membros do Conselho de Administração terem convocado, desde maio de 2018, AGE da Springer para promover adequação de seu objeto social, a fim de que a previsão estatutária traduzisse as atividades efetivamente realizadas pela Springer, diretamente ou indiretamente (por meio de subsidiárias).

44. Apesar de eu discordar da acusação por compreender que tal adequação estatutária não é mandatória, parece-me que a construção do Relator no sentido de que “*tal*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

discussão sequer foi levantada à época pelos acionistas da Companhia” não é adequada como justificativa da desnecessidade.

45. Veja-se que não é o fato de os acionistas não reclamarem de determinada ação ou inação dos administradores, de qualquer companhia, que exige estes últimos de adotarem determinado comportamento, caso exigido pela legislação societária, pela regulação aplicável e/ou por disposições estatutárias.

46. Na construção do Relator, este prossegue afirmando que *“a lei societária brasileira garante a qualquer acionista o direito de convocar AGE, quando os administradores retardarem a sua convocação”*. E completa o Relator, *“se as atividades da Liess, de fato, não estivessem inseridas no objeto social da Springer, caberia à época, aos seus administradores ou, na omissão deles, aos acionistas, se assim entendessem, a convocação da AGE para deliberar eventual alteração no escopo de atuação da Companhia (...)”*.

47. A competência e a responsabilidade pela convocação de Assembleia Geral são, em regra, atribuíveis aos membros do Conselho de Administração em companhias abertas, sendo que a possibilidade de tal convocação ser realizada pelos próprios acionistas é um dos casos excepcionais de legitimação extraordinária previstos pela Lei nº 6.404/1976³⁰.

48. Neste contexto, em relação aos acionistas legitimados extraordinariamente para formalizar convocação de Assembleias Gerais, uma vez satisfeitos os parâmetros previstos no artigo 123 da Lei nº 6.404/1976, a convocação torna-se um direito dos acionistas (e não uma obrigação), de tal maneira que não me parece correto afirmar que caberia aos acionistas a convocação no caso em tela.

³⁰ “Em situações específicas (notadamente, em caso de omissão do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso), a Assembleia Geral também poderá ser convocada: (i) pelo Conselho Fiscal (art. 123, parágrafo único, ‘a’, da LSA); (ii) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social (art. 123, parágrafo único, ‘c’, da LSA); (iii) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social votante, para deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal (art. 123, parágrafo único, ‘d’, da LSA); (iv) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social sem direito de voto, para deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal (art. 123, parágrafo único, ‘a’, da LSA); ou (v) por qualquer acionista, inclusive os acionistas titulares de ação sem direito de voto (art. 123, parágrafo único, ‘a’, da LSA). A omissão do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, na convocação da Assembleia Geral, que deveria ser realizada na forma da LSA, configura o descumprimento dos deveres dos administradores, que podem ser responsabilizados pelos prejuízos que essa omissão causar à companhia.” (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. **Assembleias Digitais e Outros Reflexos das Tecnologias nas Assembleias de S/A**. São Paulo: Quartier Latin, 2020, págs. 63 a 65)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. CONCLUSÃO

49. Feita essas observações, registro novamente que, acompanho as conclusões do voto do Diretor Relator e voto pela **absolvição** dos Acusados neste PAS.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

João Pedro Nascimento

Presidente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003434/2020-42

Reg. Col. 1955/20

Acusados: Milzen Tamar Gaeta Sacca
Lázaro de Campos Junior
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de membros do conselho de administração da Springer S.A., por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Apresento esta manifestação de voto para acompanhar a conclusão do voto proferido pelo Diretor Relator Otto Lobo quanto à absolvição dos acusados, explicitando e brevemente recorrendo sobre os fundamentos que adoto para fazê-lo.

2. Segundo a Acusação¹, os acusados, na qualidade de conselheiros de administração da Springer, descumpriram seu dever de diligência, em infração ao art. 153² da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), por não terem “*agido de forma diligente, ao deixar de convocar assembleia geral extraordinária para modificar o objeto social da Springer, de acordo com a atividade efetivamente exercida por esta desde maio de 2018*”³. Para a SEP, o objeto social já teria sido modificado de fato.

3. Na visão da SEP, tal dissonância teve início em 2018, quando, após uma sequência de alienações societárias apontadas pela Acusação, a Springer, que já então não exercia atividades operacionais, tratando-se de *holding pura*, passou a deter apenas “*ações da Liess correspondentes à 32,58% do capital social dessa empresa, que não desempenha atividade análoga, nem ao menos parcialmente, à descrita no objeto social da Springer, se dirigindo a desenvolver e prover soluções para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluídos e transporte de líquidos*”⁴ (grifei).

4. De início, ressalto que, da leitura das disposições estatutárias pertinentes, não identifico, ao menos do ponto de vista formal, uma incompatibilidade entre o objeto social da Springer (que engloba a industrialização, comércio, importação e exportação de refrigeradores, televisores, rádios, eletrônicos, e seus componentes e afins) e o da Liess (que abrange a fabricação, comércio, importação

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.

² A LSA inaugura a seção que versa sobre os deveres e responsabilidades dos administradores, com o art. 153, segundo o qual “[o] administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”.

³ Cf. §34 do Termo de Acusação (Doc. 0993567).

⁴ Cf. §24 do Termo de Acusação (Doc. 0993567).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e exportação de máquinas, equipamentos e afins para veículos rodoviários e para as indústrias alimentícia e de bebidas). Ao contrário, ao que parece, ao menos em tese, há uma certa complementariedade ou correlação entre as atividades indicadas nos estatutos das referidas empresas.

5. Evidentemente, a análise quanto à mudança do objeto social não pode se limitar ao prisma formal, sendo também necessário examinar, sob a perspectiva substancial, se o objeto social corresponde, concretamente, às atividades desenvolvidas pela companhia.

6. Entretanto, consoante refletido no Relatório, a Acusação não trouxe aos autos elementos que demonstrem que o objeto social da Springer sofreu modificação de fato, tampouco houve diligências posteriores nesse sentido. Sem tal substrato fático-probatório, não há como formar convencimento seguro, apenas pelo histórico de alienações de participações pela Springer e pela redação dos estatutos, sobre se passou a haver uma efetiva dissonância do objeto com a atividade e, assim, quanto a ausência de uma assembleia geral de acionistas, que teria deixado de ser convocada pelo CA, com o intuito de obstar o exercício do direito de recesso assegurado pelo disposto no art. 137 da LSA aos acionistas dissidentes da deliberação assemblear. Com efeito, diante dos termos em que formulada a acusação, sequer fica claro se a questão a ser enfrentada envolveria, de fato, a inobservância de dever de diligência por parte dos conselheiros de administração ou, até mesmo, se configurado o referido propósito, conduta mais grave, como a quebra do dever de lealdade.

7. No que tange ao dever de diligência, já tive oportunidade de me manifestar em diversos precedentes⁵ sobre a amplitude do *standard* de conduta previsto no art. 153 da LSA, bem como sobre os diferentes padrões de revisão aplicáveis, a depender das características do caso concreto. Em vista da infinidade de situações abrangidas pelo dever de diligência, inclusive no que se relaciona com o aspecto fiscalizatório, na dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, o legislador optou por prever um conceito aberto, dando ao intérprete a liberdade para conformá-lo ao caso concreto. Do ponto de vista do julgador, a quem cabe interpretar e aplicar a lei, a amplitude do conceito previsto no referido art. 153 demandou a definição de parâmetros a serem adotados na revisão de condutas praticadas por administradores no exercício de suas funções.

8. Ao longo dos anos, ao delinear a abrangência do conceito, a doutrina e o Colegiado da CVM associaram o cumprimento do dever de diligência à observância de subdeveres⁶, dentre os quais

⁵ v., p.ex., PAS CVM nº 19957.008642/2019-02, j. em 25.07.2023; PAS CVM nº 01/2016, j. em 22.03.2022; PAS CVM nº RJ2018/7872, j. em 14.12.2021; PAS CVM nº 05/2015, j. em 09.11.2021; PAS CVM nº 19957.000547/2019-52 e PAS CVM nº 19957.005731/2019-99, ambos j. em 31.08.2021; PAS CVM nº 08/2014, j. em 30.06.2020; PAS CVM nº RJ2016/7162, j. em 10.12.2019; PAS CVM nº RJ2016/5733, j. em 03.12.2019; todos esses de minha relatoria; e minhas manifestações de voto no PAS CVM nº 05/2016 e no PAS CVM nº 06/2016, ambos j. em 03.11.2020.

⁶ Cabe ressaltar que a decomposição do dever de diligência em subdeveres enseja certas variações, na doutrina e na jurisprudência da CVM. v., p.ex., RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades – São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205. 2ª ed.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o de se informar, o de vigiar e o de investigar; que impõem aos administradores a obrigação de pautar sua atuação de maneira informada, monitorar as atividades sob sua direção ou fiscalização e, diante da existência de sinais de alerta, investigar fatos que ensejem maior atenção.

9. Essa abordagem implica a necessidade de verificação da diligência empregada (ou não) pelo administrador, por meio de uma análise procedimental⁷, à luz das provas coligidas e respeitados os limites da tese acusatória. Nesse sentido, estará sob escrutínio tanto o processo percorrido para a prática de certo ato ou tomada de decisão, quanto eventual omissão em relação a isso, como, em tese, se estaria a considerar neste PAS, ao menos sob a ótica da SEP, ao apreciar a conduta alegadamente omissiva dos Acusados diante da não convocação de assembleia para que os acionistas deliberassem a modificação do objeto social, para formalmente adequá-lo às atividades efetivamente exercidas.

10. Contudo, neste caso, concordo que, como bem apontado no voto do ilustre Relator, *“caberia uma dilação probatória mais ampla, de forma a ir além da simples análise das cláusulas de objeto social, buscando entender os negócios efetivamente desenvolvidos pela Liess e eventual correlação (ou não) com as atividades a que a Springer se propôs, de forma ampla, a desenvolver. Tão somente com um maior aprofundamento na análise dos fatos se poderá concluir sobre se houve alteração do objeto social da Companhia ou se as atividades desenvolvidas pela Liess eram, na verdade, ‘complementares à atividade principal definida estatutariamente ou a ela integradas’ — hipótese em que não restará caracterizada a alteração do objeto social da Springer”*.

11. Registro, assim, que a insuficiência de substrato fático-probatório a amparar, em específico, a violação ao art. 153 da LSA, me conduz a votar pela absolvição dos Acusados neste PAS, ressalvando que, sob uma perspectiva de análise substancial (e não meramente formal), não chego a formar convicção quanto a se a venda da Nordeplast e a manutenção, pela Springer, da participação societária detida exclusivamente na Liess, teriam (ou não) resultado em mudança do escopo das atividades subjacentes efetivamente desenvolvidas.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente



FLÁVIA MARTINS SANT'ANNA PERLINGEIRO

Data: 19/09/2023 17:20:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora

– São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas – Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a *Business Judgment Rule* – São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 60-68).

⁷ Cabe, então, examinar se o administrador que tinha atribuições de aprovar certas operações no âmbito da companhia escolheu os meios adequados e empregou os esforços proporcionais aos esperados de um administrador diligente na mesma função, considerando-se o contexto e os fatos conhecidos à época de sua conduta, sob a ótica procedimental.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003434/2020-42

Reg. Col. 1955/20

Acusados: Milzen Tamar Gaeta Sacca
Lázaro de Campos Junior
Walter Sacca

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de administração da Springer S.A. por infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto: Diretor João Accioly

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Acompanho as conclusões e fundamentos do Diretor Relator Otto Lobo. Porém, como no voto do Presidente João Pedro Nascimento, entendo cabíveis algumas considerações acerca da circunstância de o objeto social não ter sido objeto de discussão levantada por acionistas, embora não considere divergentes as considerações adicionais que apresento.

2. Quanto ao ponto da ausência de reclamação dos acionistas, complemento com algumas reflexões. Diz o Voto do Presidente:

Veja-se que não é o fato de os acionistas não reclamarem de determinada ação ou inação dos administradores, de qualquer companhia, que exime estes últimos de adotarem determinado comportamento, caso exigido pela legislação societária, pela regulação aplicável e/ou por disposições estatutárias.

A competência e a responsabilidade pela convocação de Assembleia Geral são, em regra, atribuíveis aos membros do Conselho de Administração em companhias abertas, sendo que a possibilidade de tal convocação ser realizada pelos próprios acionistas é um dos casos excepcionais de legitimação extraordinária previstos pela Lei nº 6.404/1976.

Neste contexto [...] a convocação torna-se um direito dos acionistas (e não uma obrigação) [...].

3. Além de concordar com tais considerações, entendo que, de todo modo, a circunstância da ausência de reclamação não deixa de ter um valor probatório importante, como indicação de que não houve prejuízo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. A hipotética ratificação pelos acionistas de uma conduta dos administradores faz perder sentido a alegação de quebra de dever fiduciário. Afinal, trata-se dos destinatários desse dever, trata-se de agir como eles agiriam se tivessem a capacidade e a função de fazê-lo em seu interesse próprio. Daí, uma ratificação tácita também pode servir ao mesmo propósito.

5. Contudo, uma coisa é uma ratificação positiva pela maioria do capital votante, em que não haja simultaneidade ou potencial conflito de interesses entre controlador e minoritários; outra é uma ratificação tácita, que pode decorrer das ineficiências que tornam necessária a própria função da tutela pública dos direitos dos investidores pela CVM. Não tendo havido uma ratificação expressa, o grau em que a se pode enxergar ter ou não havido uma ratificação tácita varia conforme diversos elementos, como grau de dispersão acionária, custos gerais do exercício dos direitos por quem pode ter sido prejudicado etc. No limite teórico, se o custo total do exercício dos direitos em questão fosse zero, se poderia supor que a falta de reclamação seria *determinante* da inexistência de violação ao dever de diligência. Mas obviamente não é zero, nem baixo.

6. Assim, embora não suficiente para determinar a conclusão, concordo que se trata de um elemento que pode ser relevante para a análise, como o foi no caso dos autos.

7. Feitas as considerações acima, acompanho o voto do Relator, com as fundamentações adicionais apresentadas pelo Presidente, concluindo pela absolvição dos acusados.

São Paulo, 19 de setembro de 2023.

João Accioly

Diretor